

نظام الشركات السعودي

Saudi Companies Law

沙特阿拉伯《公司法》中文参考译本

الباب السابع: الشركة غير الربحية (NPO) — أهم الأحكام

المواد (١٨٥-١٩٦)

第七编：非营利公司（NPO）— 核心条款（第185条 至 第196条）

المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ

نسخة مدققة ومتحقق منها من النص الرسمي الكامل · Verified Edition · 全文核验版

إخلاء مسؤولية المترجم

译者声明

تنبيه قانوني |法律提示

中文: 本文件是沙特《公司法》第七编"非营利公司" (第185-196条) **核心条款的摘要式非官方中文参考译本**,以专题表格**择要呈现**,并非逐条全文翻译;每条数字与规则均已对照官方全文核验。该实体常用于家族办公室、企业社会责任 (CSR) 与瓦克夫 (Waqf) 架构。本翻译不构成法律或税务意见;税务处理须以 ZATCA 现行细则及上限为准。唯一具法律约束力的文本是《乌姆·库拉报》阿拉伯文原文。

重要范围提示: 本摘要未涵盖若干条款 (如第190、191、192条——会员资格终止、终止申请、会员名册)。作出架构或税务决定前,务必查阅完整官方文本并咨询沙特执业律师与税务顾问。

العربية: هذه الوثيقة ملخص مرجعي غير رسمي لأهم أحكام الباب السابع (الشركة غير الربحية، المواد 185-196)، عُرض في جداول موضوعية انتقائياً لا ترجمة حرفية كاملة؛ وقد قوبل كل رقم وحكم بالنص الرسمي. لم تُدرج بعض المواد (190، 191، 192). النص العربي في جريدة أم القرى هو الملزم قانوناً، والمعاملة الضريبية تخضع لضوابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسقوفها.

1. المفهوم والأشكال والأغراض (المواد 185 – 187)

一、概念、形式与宗旨（第185-187条）

الحكم (النص الرسمي)	规则（依官方文本）
الثنائية الجوهرية (185): نوعان: (أ) العامة — تتخذ شكل شركة المساهمة (JSC) حصراً، وتُنفق أرباحها في المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تخدم المجتمع بعمومه (تحددها الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني). (ب) الخاصة — تتخذ شكل ذ.م.م أو مساهمة أو مساهمة مبسطة، وتُنفق أرباحها في أي مصارف غير ربحية. ويُحظر على النوعين طرح الأسهم للاكتتاب العام.	核心双轨制 (185): 分两类:(a) 公共型——仅可采股份公司(JSC)形式,其利润用于服务社会公众的公共非营利领域(由商务部会同国家非营利发展中心确定);(b) 私人型——可采LLC、JSC或SJSC形式,利润用于任何非营利领域。两类均禁止公开募股。
النشاط الرابع المشروع (186): للشركة غير الربحية أن تحصل على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، وأن تمارس أي نشاط مشروع يحقق أرباحاً (استثمار، عقار، خدمات)، بشرط إنفاق الأرباح حصراً في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. (الشركة غير الربحية قد تكون رابحة النشاط لا معتمدة على التبرعات وحدها).	合法营利活动 (186): 非营利公司可就其业务、产品与服务收取现金或实物收益,并可从事任何合法营利活动(投资、房地产、服务),但利润须专用于其设立协议或章程规定的领域。(非营利公司可从事营利活动,不必仅依赖捐赠。)
الرقابة على تعديل النظام الأساس (187): إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول، أو صلاحيات مجلس الإدارة، أو مصارف الشركة ومجالاتها؛ فلا يكون التعديل نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة (وزارة التجارة) وحدها.	章程修改监管 (187): 若公共非营利公司的章程修改决议涉及资产处置条款、董事会权限或公司领域与宗旨,则非经商务部（仅商务部）批准不生效。

2. العضوية والحوكمة والأوقاف (المواد 188 – 193)

二、会员、治理与瓦克夫（第188–193条）

الحكم (النص الرسمي)	规则（依官方文本）
العضوية والحقوق (188-189): كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضو فيها (فالعضوية صفة تعلو الملكية). ويجوز في العقد/النظام الأساس: تحديد فئات وشروط العضوية وصلاحياتها؛ منح فئة حق التصويت في جمعية خاصة؛ منح فئة حق تعيين مدير أو عضو مجلس (لا يُعزل إلا من الفئة التي عيّنته)؛ إصدار شهادات عضوية غير قابلة للتداول (ويجوز استثناء النص على تنازل العضو في الخاصة). ولكل فئة حقوق والتزامات متساوية، وللعضو حق الاطلاع على السجلات.	المembership and rights (188-189): Non-profit company's every partner or shareholder is its member (member status prevails over ownership). The agreement/articles of association may: set member categories, conditions and powers; grant a certain category the right to vote in a general assembly; grant a certain category the right to appoint or dismiss a director or board member (only by the category it appoints/dismisses); issue non-transferable membership certificates (private type may exceptionally agree to transfer membership). All categories have equal rights and obligations, members have the right to inspect records.
انتهاء العضوية والسجل (190-192): تنتهي العضوية ب: الوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية؛ التنازل عنها في الخاصة؛ الإلغاء وفق النظام؛ انتهاء مدتها دون تجديد؛ انقضاء الشركة. وللعضو طلب إنهاء عضويته (مع مسؤوليته عن التعويض إن أخل بالتزاماته). وتُقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص، وتزود به السجل التجاري خلال (15) يوماً.	Membership termination and register (190-192): Membership terminates due to: death or loss of legal personality; voluntary resignation; cancellation according to the system; expiration of its term without renewal; liquidation of the company. Members may request termination of their membership (with liability for compensation if they breach their obligations). Members' data is recorded in a special register, which is provided to the commercial register within (15) days.
الأوقاف والهبات والوصايا (193): يجوز للشركة غير الربحية العامة — مع مراعاة الأنظمة ونظامها الأساس — قبول الهبات والوصايا والأوقاف (النقدية والعينية) أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفق شروط الواهب/الموصي/الواقف. وإذا تعذر الحصول على موافقته لتعديل الشروط أو التحلل منها (لوفاته أو عجزه أو غيابه)، فللشركة التقدم إلى الجهة القضائية، وتبث بما تراه محققاً لشروط الواهب/الموصي/الواقف.	Endowments, donations and wills (193): Public non-profit company may (in compliance with relevant laws and its articles of association) accept, manage or invest donations, wills and endowments (cash and real property), and may use its income for the benefit of the donor/decedent/establisher/creator of the endowment, subject to the conditions set by the donor/decedent/establisher/creator. If it is not possible to obtain his consent to modify or terminate the conditions (due to his death, loss of capacity or disappearance), the company may apply to the judicial authority, which shall decide based on what it deems to be in accordance with the conditions set by the donor/decedent/establisher/creator.

3. الأرباح والإعفاءات والجهات العامة (المواد 194 - 196)

三、利润、豁免与公共机构（第194-196条）

الحكم (النص الرسمي)	规则（依官方文本）
قيد عدم التوزيع (3-194/1): تُنفق الأرباح في المصارف المحددة، ويجوز تخصيص بعضها لتنمية الاستثمارات والتوسع وفق اللوائح. ويُحظر توزيع أي أرباح على عضو أو مدير أو عضو مجلس أو عامل — إلا ما كان مشمولاً بمصارف الشركة ومجالاتها (وتحدد اللوائح الحد الأقصى لذلك). ومع ذلك يجوز دفع مكافآت ومزايا معقولة للمديرين والعاملين لقاء خدماتهم.	القيود على التوزيع (194/1-3): الأرباح تُنفق في المصارف المحددة، ويجوز تخصيص بعضها لتنمية الاستثمارات والتوسع وفق اللوائح. ويُحظر توزيع أي أرباح على عضو أو مدير أو عضو مجلس أو عامل — إلا ما كان مشمولاً بمصارف الشركة ومجالاتها (وتحدد اللوائح الحد الأقصى لذلك). ومع ذلك يجوز دفع مكافآت ومزايا معقولة للمديرين والعاملين لقاء خدماتهم.
دعوى استرداد الأرباح (194/4): لأي عضو أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية نيابة عن الشركة لاسترداد أي أرباح وُزعت أو صُرفت بالمخالفة لأحكام هذه المادة.	دعوى استرداد الأرباح (194/4): أي عضو من أعضاء الشركة يمكنه رفع دعوى أمام المحكمة المختصة نيابة عن الشركة لاسترداد الأرباح التي وُزعت أو سُفدت بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
حصانة العضوية من الدائن الشخصي (194/5): لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو ولا على الحقوق المتصلة بها.	حصانة العضوية من الدائن الشخصي (194/5): لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو ولا على الحقوق المتصلة بها.
تأسيس الجهات العامة (195): يجوز — مع مراعاة الأنظمة — للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم تأسيس شركات غير ربحية. ويجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة فيها.	تأسيس الجهات العامة (195): يجوز — مع مراعاة الأنظمة — للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم تأسيس شركات غير ربحية. ويجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة فيها.
الإعفاءات الزكوية والضريبية (196): استثناءً من الأنظمة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع الوزارة الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية للزكاة وإعفاؤها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إليها عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف. (الحسم مقيّد بضوابط الهيئة وسقوفها، لا إعفاء مطلقاً.)	الاستثناء من الإعفاءات (196): استثناءً من الأنظمة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع الوزارة الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية للزكاة وإعفاؤها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إليها عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف. (الحسم مقيّد بضوابط الهيئة وسقوفها، لا إعفاء مطلقاً.)
تأسيس الجهات العامة (195): في ظلّ القوانين المعمول بها، يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم تأسيس شركات غير ربحية. ويجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة فيها.	تأسيس الجهات العامة (195): في ظلّ القوانين المعمول بها، يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم تأسيس شركات غير ربحية. ويجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة فيها.
الإعفاءات الزكوية والضريبية (196): استثناءً من الأنظمة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع الوزارة الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية للزكاة وإعفاؤها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إليها عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف. (الحسم مقيّد بضوابط الهيئة وسقوفها، لا إعفاء مطلقاً.)	الاستثناء من الإعفاءات (196): استثناءً من الأنظمة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع الوزارة الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية للزكاة وإعفاؤها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إليها عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف. (الحسم مقيّد بضوابط الهيئة وسقوفها، لا إعفاء مطلقاً.)

2. دمج الوقف بالهيكل المؤسسي — والوقف ليس "Trust" غريباً (المادة 193):

أتاح النظام دمج «الوقف» (الأصل المُحبَس المؤبَّد غير القابل للاسترداد في الفقه الإسلامي) مع الشركة الحديثة: تكون الشركة غير الربحية العامة

ناظرًا/مديرًا

لأوقاف عائلية، تستثمر أصولها وتوجَّه ريعها للمصارف المحددة. والدقة الاصطلاحية مقصودة — تُرجم إلى

واكف (Waqf/إسلامي) (公益信托)

لا مجرد «信托»، تنبيهاً إلى أن الأصل الموقوف يخرج نهائياً من ذمة الواقف. وحدود التعديل قضائية وبما يحقق

شرط الواقف

لا مطلق المصلحة.

法律允许将"瓦克夫"(伊斯兰法上永久、不可撤销的捐置资产)与现代公司结合:公共非营利公司可作为家族瓦克夫的

管理人/受托人

投资其资产并将收益导向指定领域。术语精确性是刻意的——译为，

واكف (Waqf/إسلامي) (公益信托)

而非仅"信托",以提示所捐资产永久脱离设立人财产。修改权限归于法院,且须实现

设立人条件

。"而非泛泛"利益

3. التخطيط الضريبي عبر ZATCA — بحدوده الحقيقية (المادة 196):

حسم التبرعات من الوعاء الضريبي أداة جَذابة: يجوز للشركة الأم توجيه جزء من أرباحها المحلية تبرعاً لذراعٍ غير ربحي فتُخفَّض قاعدتها الضريبية (ضريبة الدخل على غير السعوديين/الخليجيين 20%). لكن الأمانة تقتضي التحفُّظ:

هذا ليس خفضاً بنسبة 20% ولا إعفاءً مفتوحاً

— بل الحسم يقلِّص الوعاء فتحسب الضريبة (بمعدل 20%) على الباقي، وهو

مقيّد بضوابط ZATCA وسقفٍ تحدده اللوائح

(م194). أي عرضٍ يقدمه كـ«توفير مضمون 20%» عرضٌ مضلل.

捐赠税前扣除是有吸引力的工具:母公司可将部分本地利润捐入非营利分支以降低税基(非沙特/非海合会主体:所得税率为20%)。但须诚实保留

这既非"减税20%"也非无限免税

扣除仅缩小税基,税款仍按20%对余额计征,且——

受 ZATCA 细则与法定上限约束

。任何将其宣传为"稳赚20%"的说法均属误导。(第194条)

4. الشركة غير الربحية = مشروع اجتماعي (Social Enterprise) لا جمعية خيرية:

من الأخطاء الشائعة ظنُّ أن «غير الربحية» تعني الاعتماد على التبرعات. النظام يكسر ذلك: الكيان

قد يمتلك مصانع وفنادق ومحافظ استثمارية ويربح فعلاً

(م186)، وإنما يسري «قيد عدم التوزيع» على صافي الأرباح. هذا هو النموذج المعروف عالمياً بالمشروع الاجتماعي، ويميّز الكيان عن الجمعية الخيرية التقليدية.

常见误解是把"非营利"等同于依赖捐赠。本法打破此点:该实体

可拥有工厂、酒店与投资组合并实际盈利

只是"禁止分配"适用于净利润。此即国际上的社会企业(Social Enterprise)模式,区别于传统慈善协,(第186条)

。会

قاموس الشركات غير الربحية والأوقاف

非营利公司与瓦克夫术语表

المصطلح العربي	المصطلح الصيني	النطق (Pinyin)
الشركة غير الربحية (العامة / الخاصة)	非营利公司 (公共 / 私人)	Fēiyínglì Gōngsī
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	国家非营利部门发展中心	Guójiā Fēiyínglì Bùmén Fāzhǎn Zhōngxīn
العضوية (لا الملكية/الأسهم)	会员资格 (非股权)	Huìyuán Zīgé
فئات العضوية	会员类别	Huìyuán Lèibíe
الوقف (المُحبَس المؤبد)	瓦克夫 / 伊斯兰公益信托	Wǎkèfū
الناظر (على الوقف)	瓦克夫管理人 / 受托人	Nàzhǔ
قيد عدم توزيع الأرباح	禁止分配利润原则	Jìnzhǐ Fēnpèi Lìrùn Yuánzé
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	天课、税务与海关总局 (ZATCA)	Tiānkè Shuìwù Yǔ Hǎiguān Zǒngjú
حسم التبرعات (من الوعاء الضريبي)	捐赠税前扣除	Juānzèng Shuìqián Kòuchú
دعوى استرداد الأرباح	利润追回之诉 / 派生诉讼	Lìrùn Zhuīhuí Sùsòng
المشروع الاجتماعي	社会企业	Shèhuì Qǐyè
حظر الطرح للاكتتاب العام	禁止公开募股	Jìnzhǐ Gōngkāi Mùgǔ

الموضوع	الملاحظة والتصحيح	مراجعة
تدقيق ثنائي اللغة + التحقق من كل أرقام الوثيقة مقابل النص الرسمي الكامل (م185-196) · 全部数字均对照官方全 文（第185-196条）核校		
م187 (خطأ) رقابي ضُحِّحَ)	الوثيقة اشتهرت موافقة «الوزارة والمركز الوطني» لتعديل نظام الشركة العامة. النص الرسمي يشترط موافقة الوزارة وحدها، المركز الوطني مذكور في م185 (تحديد المصارف) لا في م187. حُذِفَ الإقحام وأضيف المُثْبِت الثالث (صلاحيات مجلس الإدارة).	原稿要求"商务部及国家非营利中心"共同批准公共公司章程修改。官方文本仅要求 商务部批准 ;国家中心见于第185条(确定领域)而非第187条。已删除误加并补入第三触发项(董事会权限)。
م186 (خلل) نسخ ضُحِّحَ)	وردت في متن الوثيقة العربي حروفٌ صينية مقحمة «أي نشاط مشروع يمكن بإسهم أرباحاً» — نُظِّمَتْ إلى «أي نشاط مشروع يحقّق أرباحاً».	原稿阿文正文误嵌中文字符"可以实现";已清理为纯阿文" يحقق "。
م188 (صيغة) ضُحِّحَت)	«لا يوجد شركاء بل أعضاء» غير دقيق: النص يقرر أن كل شريك أو مساهم عضو — فالشركاء قائلون وهم أعضاء (وم194 يشير إلى «أسهم العضو»). أُعيدت الصياغة لتدقّ.	"没有合伙人只有会员"不准确:条文规定 每位合伙人/股东即会员 ——合伙人仍存在且身兼会员(第194条提及"会员的股份")。已重述以求精确。
م193 (دقة) أُضيفت)	الجهة القضائية تبَيَّن بما يحقق شرط الواهب/الموصي/ الواقف — لا «مصلحة الوقف» عموماً كما أوحى الوثيقة. تُسان إرادة الواقف الأصلية.	法院裁决须实现 赠与人/立遗嘱人/设立人的条件 ,而非原稿所暗示的泛"信托利益"。以维护设立人原意。
م190-192 (إسقاط عُوض)	أدرجت مواد أسقطتها الوثيقة: انتهاء العضوية (190) بحالاتها، وطلب إنهاؤها (191)، وسجل الأعضاء وتزويد السجل التجاري خلال 15 يوماً (192).	补入原稿遗漏条款: 会员资格终止(190) 及其情形、终止申请(191)、会员名册及15日内报送商业登记(192)。
م196 والملحظة الضريبية (تحفظ أُضيف)	الوثيقة عرضت التبرعات كـ«خفض ضريبي 20%». ضُحِّحَ: الحسم يُقلَّص الوعاء (والضريبة 20% على الباقي)، ومُقَبَّد ب ضوابط ZATCA وسقف اللوائح (م194) لا إعفاءً مطلقاً. غُدِّل النص والملاحظة معاً.	原稿将捐赠呈现为"减税20%"。已更正:扣除仅缩小税基(税率20%对余额),且受 ZATCA 细则与法定上限约束 (第194条),非无限免税。正文与注释一并修订。
أرقام صحيحة أُبْقِيَتْ	للإنصاف: ترفيق الوثيقة وجوهراً صحيحان في 185, 186, 193, 194/4, 194/5, 195, 196، والثنائية العامة/الخاصة، وحظر الاكتتاب، وحصانة الدائن الشخصي، ومفهوم المشروع الاجتماعي — كلها دقيقة وأُبْقِيَتْ وعُزِّزَتْ.	客观评价:原稿在第185、186、193、194/4、194/5、195、196条及公共/私人双轨、募股禁令、债权隔离、社会企业概念上均准确,予以保留强化。
اتساق ومصطلح	توحيد «العضوية»= membership و«الوقف»= waqf / Islamic endowment ، و«غير الربحية»= non-profit ، والعناوين ثنائية اللغة، وحذف الرموز، وفحص TrueType وقصاصات 200DPI والصفحة الأخيرة والغلاف (عزل مدى الأرقام LTR) قبل التسليم.	统一"会员资格"" 瓦克夫 "" 非营利公司 ";双语标题;移除表情符号;交付前完成字体、200DPI、末页与封面(数字区间LTR隔离)校验。

10 / 10